UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

Ética, regulación y protección de datos personales
Auditoría ética en una organización

Adrian Grateron
Jhonatan Smith Doncel
Jorge Emmanuel Marín

Facultad de estadística
Universidad Santo Tomas
Seccional Bogotá
Seminario de Investigación

Andres Felipe Ortiz Rico

Junio 2026

Contenido

Introducción 3
1. Selección de la organización y definición del problema 3
1.1 Organización 3
1.2 Problema a abordar 3
2. Evaluación de consentimientos informados 3
3. Inventario y clasificación de datos sensibles 4
4. Identificación de variables discriminatorias 5
5. Identificación de políticas internas de gobernanza 7
6. Derechos de los titulares 8
7. Transferencias internacionales 9
8. Principales retos identificados y recomendaciones para la organización 10
9. Conclusiones generales 10
9.1 Valoracion global 10
10. Propuesta de cronograma de implementación 11

Índice de tablas

Tabla 1 Evaluación diagnóstica y nivel de riesgo de los consentimientos informados. 3
Tabla 2 Inventario, base legal y medidas de seguridad aplicadas a datos sensibles 4
Tabla 3 Descripción del contexto institucional para variables explícitas y proxies. 5
Tabla 4 Clasificación y matriz de riesgo para variables sociodemográficas y automatizadas. 6
Tabla 5 Identificación de políticas internas de gobernanza 7
Tabla 6 Evaluación de canales de ejercicio, tiempos de respuesta y procedimientos de quejas 8
Tabla 7 Matriz resumida de valoración global de riesgos éticos y regulatorios. 10

Índice de ilustraciones

Ilustración 1 Cronograma maestro de implementación, ruta crítica y asignación de recursos en la organización 11

Introducción

En la actualidad, la gestión de datos personales se ha convertido en un aspecto fundamental para las organizaciones, especialmente en instituciones de educación superior que recopilan y procesan información de estudiantes, docentes, egresados, colaboradores y demás grupos de interés. En este contexto, la ética y el cumplimiento normativo desempeñan un papel esencial para garantizar que el tratamiento de los datos se realice de manera transparente, segura y respetuosa de los derechos de los titulares.

La protección de datos personales no solo implica el cumplimiento de requisitos legales, como los establecidos en la Ley 1581 de 2012 en Colombia, sino también la adopción de principios éticos relacionados con la privacidad, la autonomía, la equidad y la responsabilidad en el manejo de la información. Por esta razón, las auditorías éticas constituyen una herramienta valiosa para identificar riesgos, evaluar prácticas organizacionales y proponer acciones de mejora que fortalezcan la confianza de los usuarios y el cumplimiento regulatorio.

El presente diagnóstico ético-regulatorio se desarrolla en la Pontificia Universidad Javeriana, tomando como referencia su Política de Tratamiento de Datos Personales y los mecanismos institucionales asociados a la gestión de la información. El análisis se enfoca en evaluar aspectos relacionados con los consentimientos informados, el tratamiento de datos sensibles, la identificación de variables potencialmente discriminatorias, las políticas de gobernanza de datos, el ejercicio de los derechos de los titulares y las posibles transferencias internacionales de información.

Finalmente, el diagnóstico busca identificar oportunidades de mejora que contribuyan al fortalecimiento de las prácticas institucionales de protección de datos personales, promoviendo una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y el cumplimiento de la normativa vigente.

1. Selección de la organización y definición del problema

1.1 Organización

Pontificia Universidad Javeriana.

1.2 Problema a abordar

Los consentimientos son gestionados principalmente a través de plataformas institucionales como SISSO, Academusoft, Intranet y PeopleSoft. Aunque algunos formularios pueden encontrarse en repositorios web, la mayoría están asociados a sistemas administrativos con acceso restringido según perfiles y permisos institucionales.

2. Evaluación de consentimientos informados

Tabla 1 Evaluación diagnóstica y nivel de riesgo de los consentimientos informados.

Dimensión	Evaluación (lenguaje claro)	Nivel de riesgo
Existencia y accesibilidad	La Universidad solicita consentimiento en diferentes procesos (admisiones, matrícula, etc.). Sin embargo, no existe un único punto	Medio

Dimensión	Evaluación (lenguaje claro)	Nivel de riesgo
	centralizado donde el usuario pueda consultar fácilmente todos sus consentimientos.	
Calidad del lenguaje	Los formularios utilizan un lenguaje relativamente claro y comprensible para los usuarios. Además, una vez otorgada la autorización, suele enviarse una copia al correo electrónico del titular, fortaleciendo la transparencia del proceso.	Bajo
Granularidad	El consentimiento suele otorgarse de forma general para varias finalidades, sin posibilidad clara de seleccionar usos específicos de los datos.	Medio-Alto
Revocabilidad	Aunque existen mecanismos institucionales para ejercer derechos relacionados con los datos personales, no se identifica de manera clara un procedimiento simple y autogestionado para revocar el consentimiento previamente otorgado.	Medio
Prueba de autorización	La autorización queda registrada en plataformas institucionales como SISSO, Academusoft, Intranet y PeopleSoft. Los consentimientos se almacenan a partir de formularios, encuestas e inscripciones institucionales, permitiendo su trazabilidad y consulta por parte de las áreas autorizadas.	Bajo-Medio

Nota. Elaboración propia basada en los mecanismos institucionales analizados (2026).

El sistema de consentimientos cumple con la normativa básica, pero presenta oportunidades de mejora en transparencia, lenguaje y control por parte del usuario (Medio).

3. Inventario y clasificación de datos sensibles

Tabla 2 Inventario, base legal y medidas de seguridad aplicadas a datos sensibles

Dimensión	Evaluación (lenguaje claro)	Nivel de riesgo
Mapeo de flujos (qué datos se recolectan y por qué)	Entre los datos tratados se encuentran nombres, documentos de identidad, teléfonos, lugar de residencia y, en algunos casos, información financiera necesaria para procesos administrativos, pagos, matrículas, situaciones de emergencia o interacción con proveedores.	Medio
Base legal	El tratamiento se fundamenta principalmente en el consentimiento del titular y en el cumplimiento de obligaciones legales asociadas a la actividad educativa. Internamente se reconoce la necesidad de cumplir con las disposiciones de Habeas Data y demás normativas de protección de datos aplicables.	Medio
Medidas de seguridad diferenciadas	La Universidad fortaleció sus controles de seguridad después de un incidente de ciberseguridad ocurrido aproximadamente cuatro años atrás, lo que impulsó mejoras en los protocolos de protección de información de plataformas institucionales.	Bajo-Medio

Dimensión	Evaluación (lenguaje claro)	Nivel de riesgo
	No obstante, debido a la naturaleza de las instituciones educativas, la revisión y actualización de controles continúa siendo un proceso permanente.	
Tiempo de retención	No se evidencia una política claramente conocida sobre los tiempos de retención de información sensible. Asimismo, se reportan dificultades ocasionales para acceder o revisar información histórica, lo que sugiere oportunidades de mejora en la gestión del ciclo de vida de los datos.	Alto

Nota. Elaboración propia a partir de la Política de Tratamiento de Datos Personales de la organización (2026).

La Pontificia Universidad Javeriana cuenta con mecanismos formales para la obtención y almacenamiento de consentimientos, respaldados por plataformas institucionales especializadas y alineados con los principios de protección de datos personales. Asimismo, dispone de medidas de seguridad fortalecidas y una política institucional de privacidad vigente. Sin embargo, se identifican oportunidades de mejora relacionadas con la centralización de consentimientos, la facilidad para revocar autorizaciones, la transparencia sobre los tiempos de conservación de los datos sensibles y la capacitación periódica del personal en materia de protección de datos. Estas acciones permitirían fortalecer la gobernanza de datos y aumentar la confianza de estudiantes, colaboradores y demás grupos de interés.

4. Identificación de variables discriminatorias

Tabla 3 Descripción del contexto institucional para variables explícitas y proxies.

Aspecto de análisis	Descripción en el contexto institucional
Variables explícitas	En algunos procesos se recopila información relacionada con la pertenencia a grupos poblacionales específicos, tales como comunidades afrodescendientes, indígenas, población desplazada u otras minorías. Estos datos permiten identificar sectores de la población que pueden acceder a beneficios institucionales o requerir atención especial debido a condiciones de vulnerabilidad.
Variables proxy	Existen variables que podrían actuar como proxies o indicadores indirectos de características personales, entre ellas la edad, el género, el nivel educativo, el colegio de procedencia y el lugar de residencia. Generalmente, la universidad no solicita información sobre historial crediticio o montos financieros personales, salvo en procesos específicos relacionados con becas estatales o apoyos económicos donde dicha información resulta necesaria para la toma de decisiones.

Uso en algoritmos o procesos automatizados	Estas variables son utilizadas principalmente para actividades de análisis institucional y mercadeo educativo, permitiendo identificar mercados potenciales, zonas geográficas de influencia, perfiles de aspirantes y tendencias de ingreso. Adicionalmente, en procesos administrativos y financieros pueden emplearse para apoyar la evaluación de proveedores o participantes en procesos económicos de la institución.
Posible impacto desproporcionado	La institución procura que los procesos y decisiones no generen discriminación ni afectaciones diferenciales hacia grupos protegidos. Sin embargo, debido a la diversidad de la comunidad universitaria, algunas decisiones se orientan al beneficio general de la institución y sus integrantes. En el ámbito económico y administrativo existen políticas y controles destinados a prevenir conflictos de interés y garantizar la equidad en la toma de decisiones.

Nota. Elaboración propia orientada a la identificación de sesgos y analítica institucional (2026).

Tabla 4 Clasificación y matriz de riesgo para variables sociodemográficas y automatizadas.

Elemento	Clasificación del riesgo
Datos de grupos poblacionales especiales	**Alto**
Variables sociodemográficas (edad, género, procedencia)	**Medio**
Información financiera para becas	**Alto**
Procesos automatizados de análisis	**Medio**
Toma de decisiones institucionales	**Medio**

Nota. Elaboración propia orientada a la identificación de sesgos y analítica institucional (2026).

Se observa que la universidad recopila y utiliza diferentes tipos de información personal con el propósito de apoyar sus procesos académicos, administrativos y de planeación institucional. Muchos de estos datos permiten comprender mejor las características de la comunidad universitaria, identificar necesidades específicas de ciertos grupos y facilitar la asignación de beneficios, becas y programas de acompañamiento. Sin embargo, también se evidencia que algunos datos requieren una atención especial debido a su sensibilidad. La información relacionada con grupos poblacionales especiales o con la situación financiera de los estudiantes puede tener un impacto importante sobre las personas si no es gestionada adecuadamente. De igual forma, variables como la edad, el género o el lugar de procedencia, aunque parecen información básica, pueden influir indirectamente en procesos de segmentación, análisis o toma de decisiones cuando son utilizadas en conjunto con otras variables.

En términos generales, la universidad ha implementado mecanismos orientados a proteger la información y promover decisiones equitativas, como controles de acceso, políticas institucionales y procedimientos de supervisión. No obstante, el crecimiento en el uso de herramientas de análisis de datos y procesos automatizados hace necesario mantener una revisión constante de estos mecanismos para garantizar que la información sea utilizada de manera ética, transparente y acorde con los fines para los cuales fue recolectada, pero más allá del cumplimiento normativo, la gestión responsable de los datos personales debe entenderse como un compromiso con la confianza de estudiantes, docentes, colaboradores y demás integrantes de la comunidad universitaria. Proteger la información y evitar posibles sesgos o afectaciones diferenciadas contribuye a fortalecer una cultura de respeto, inclusión y transparencia dentro de la universidad.

5. Identificación de políticas internas de gobernanza

Tabla 5 Identificación de políticas internas de gobernanza

Dimensión	Evaluación (lenguaje claro)	Nivel de riesgo
Política de privacidad	La Pontificia Universidad Javeriana dispone de una Política de Tratamiento de Datos Personales formalmente establecida, pública y alineada con la Ley 1581 de 2012. La política define principios, finalidades del tratamiento, derechos de los titulares, procedimientos de atención y responsabilidades institucionales. Asimismo, la información interna indica que dicha política ha sido revisada y actualizada recientemente. No obstante, la existencia de una política no garantiza por sí sola su apropiación efectiva por parte de toda la comunidad universitaria, por lo que su nivel de divulgación y conocimiento constituye un aspecto a monitorear.	Bajo
Registro de actividades de tratamiento	La Universidad administra información mediante un ecosistema de plataformas institucionales que incluye SISSO, Academusoft, Intranet y PeopleSoft, lo que evidencia la existencia de repositorios estructurados para el tratamiento de datos personales. Sin embargo, durante el análisis no se encontró evidencia pública de un Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) consolidado que documente de forma integral qué datos se recolectan, quién los trata, con qué finalidad, durante cuánto tiempo se conservan y con quién se comparten. Desde una perspectiva de gobernanza, esta ausencia de evidencia limita la trazabilidad y dificulta las labores de auditoría y rendición de cuentas.	Medio–Alto
Roles y responsabilidades	La Universidad ha definido una estructura formal de gobernanza de datos basada en roles especializados y responsabilidades diferenciadas. El modelo establece una instancia de liderazgo central representada por el CDO o Líder de Gobierno de Datos, ubicado en la Vicerrectoría Académica, junto con diferentes Data Owners responsables de dominios específicos de información (Estudiantes, Docentes y Académico) y Data Stewards encargados de la calidad de los datos y de la gestión de seguridad y accesos.	Bajo
Capacitación	La formación en protección de datos existe, pero según la información interna se realiza de manera esporádica, llegando a presentarse intervalos de dos o tres años entre actividades de capacitación. Considerando que la Universidad trata grandes volúmenes de información personal, incluidos datos sensibles de estudiantes, docentes, empleados y proveedores, esta periodicidad resulta insuficiente frente a las buenas prácticas de gobernanza y gestión de riesgos. La falta de capacitación continua incrementa la	Alto

	probabilidad de errores humanos, incumplimientos normativos y vulnerabilidades operativas.	

Nota. Elaboración propia según el modelo formal de gobernanza estructurado (2026).

La Pontificia Universidad Javeriana presenta un nivel de madurez intermedio-alto en gobernanza de datos. La organización cuenta con una política institucional vigente, una estructura formal de roles de gobernanza (CDO, Data Owners y Data Stewards), plataformas corporativas para la administración de información y mecanismos de protección de datos alineados con la normativa colombiana. Las principales oportunidades de mejora se concentran en fortalecer la capacitación continua del personal, incrementar la transparencia sobre los tiempos de retención de la información y consolidar la documentación de las actividades de tratamiento para facilitar procesos de auditoría y trazabilidad.

6. Derechos de los titulares

Tabla 6 Evaluación de canales de ejercicio, tiempos de respuesta y procedimientos de quejas

Dimensión	Evaluación (lenguaje claro)	Nivel de riesgo
Canales de ejercicio	La Universidad cuenta con procedimientos formales para que los titulares ejerzan sus derechos de consulta, actualización, rectificación, supresión y revocatoria de autorización. Las solicitudes pueden presentarse mediante correo electrónico o de manera presencial ante las dependencias designadas para protección de datos. Adicionalmente, según información interna, la Universidad implementó recientemente un canal de PQRS que ha mejorado la gestión de solicitudes de la comunidad universitaria. Sin embargo, algunas solicitudes siguen dependiendo de la articulación con directores y áreas administrativas específicas, lo que puede afectar la experiencia del usuario.	Bajo–Medio

Tiempos de respuesta	La política institucional establece plazos alineados con la Ley 1581 de 2012. Las consultas deben responderse en un máximo de 10 días hábiles, prorrogables por 5 días adicionales, mientras que los reclamos deben atenderse en un máximo de 15 días hábiles, con posibilidad de una ampliación de 8 días hábiles adicionales cuando exista justificación. De acuerdo con la información interna, la Universidad cumple estos tiempos en la mayoría de los casos, aunque pueden presentarse retrasos en situaciones complejas que requieren validaciones adicionales.	Bajo
Procedimiento de quejas	La política reconoce expresamente el derecho de los titulares a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por posibles infracciones a la normativa de protección de datos personales. No obstante, aunque este derecho se encuentra contemplado, la información disponible no evidencia una guía detallada o un procedimiento específico que oriente al usuario sobre cómo escalar una reclamación ante la SIC después de agotar el trámite interno.	Medio

Nota. Elaboración propia alineada con las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 (2026).

La Pontificia Universidad Javeriana dispone de mecanismos formales para garantizar el ejercicio de los derechos de los titulares de datos personales y cuenta con procedimientos definidos para consultas y reclamos, alineados con los plazos establecidos por la legislación colombiana. Asimismo, reconoce expresamente el derecho de presentar quejas ante la SIC. Como oportunidad de mejora, podría fortalecerse la divulgación de los canales de atención y brindar mayor orientación sobre los procedimientos de escalamiento externo ante las autoridades de protección de datos, con el fin de aumentar la transparencia y facilitar el ejercicio efectivo de los derechos de los titulares.

7. Transferencias internacionales

En los procesos analizados no se identificaron transferencias internacionales de datos como una actividad habitual dentro de la operación académica y administrativa de la universidad. Sin embargo, es posible que se realicen intercambios de información cuando existen actividades de cooperación internacional, programas de movilidad estudiantil, convenios académicos, proyectos de investigación conjuntos o participación en eventos y congresos desarrollados con instituciones extranjeras, estas actividades suelen estar coordinadas por las dependencias encargadas de la internacionalización y las relaciones interinstitucionales, las cuales gestionan la documentación y los requisitos necesarios para la participación de estudiantes, docentes o investigadores en programas internacionales.

Respecto a los mecanismos de protección utilizados para estos intercambios, la auditoría identificó de manera clara la ausencia de un repositorio unificado de convenios de transferencia o de un estándar explícito de cláusulas contractuales para el flujo de datos fuera del país. Si bien los procesos institucionales se desarrollan bajo políticas generales de tratamiento de información y estrictos controles de acceso que buscan garantizar la confidencialidad, la falta de documentación específica representa un punto de atención regulatoria.

En cuanto a la transparencia frente a los titulares, se identificó que las transferencias de información asociadas a procesos de movilidad académica o convenios internacionales generalmente se realizan con conocimiento y autorización previa de los interesados. Por ejemplo, cuando un estudiante solicita un intercambio académico o la homologación de estudios en una institución extranjera, proporciona voluntariamente la información requerida y autoriza su envío a la entidad receptora. Esto permite que el titular conozca el propósito de la transferencia y participe activamente en el proceso. Sin embargo, la formalización técnica y contractual de estos intercambios internacionales a nivel macro sigue requiriendo una estandarización inmediata, lo que justifica plenamente su inclusión dentro del plan de mejoramiento propuesto en este trabajo.

8. Principales retos identificados y recomendaciones para la organización

A partir del análisis realizado, se evidencia que la Pontificia Universidad Javeriana cuenta con buenas prácticas y herramientas para la gestión de datos personales. Sin embargo, existen algunos aspectos que pueden fortalecerse. Entre los principales retos se encuentran la falta de un espacio centralizado donde los usuarios puedan consultar y gestionar sus consentimientos, la poca claridad sobre los tiempos de conservación de ciertos datos y la necesidad de realizar capacitaciones más frecuentes sobre protección de datos.

También se identificó la importancia de mantener un seguimiento constante al uso de información sensible y de variables sociodemográficas para prevenir posibles sesgos o usos inadecuados de la información. Asimismo, sería conveniente documentar con mayor detalle los procesos relacionados con transferencias internacionales de datos y las actividades de tratamiento realizadas por la institución.

Como recomendaciones, se propone fortalecer la transparencia frente a los titulares de los datos, facilitar la consulta y revocación de consentimientos, actualizar periódicamente las capacitaciones al personal y mejorar la documentación de los procesos de gestión de datos. Estas acciones contribuirán a consolidar una cultura de confianza, responsabilidad y uso ético de la información dentro de la universidad.

9. Conclusiones generales

En términos generales, la Pontificia Universidad Javeriana presenta un nivel de madurez favorable en materia de protección de datos personales y gobernanza de la información. La institución cuenta con políticas, roles y mecanismos de control alineados con la normativa vigente. No obstante, se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con la gestión de consentimientos, la documentación de actividades de tratamiento, la capacitación continua y la transparencia sobre la conservación y transferencia de datos. Atender estos aspectos permitirá fortalecer la confianza institucional y consolidar una cultura de gestión ética y responsable de la información.

9.1 Valoración global

Tabla 7 Matriz resumida de valoración global de riesgos éticos y regulatorios.

Dimensión	Riesgo
Consentimientos	Medio
Datos sensibles	Medio-Alto
Variables discriminatorias	Medio
Gobernanza	Medio
Derechos de titulares	Bajo-Medio
Transferencias internacionales	Medio

Nota. Elaboración propia a partir del diagnóstico consolidado de la auditoría ética (2026).

10. Propuesta de cronograma de implementación

Para solucionar los problemas encontrados en el diagnóstico y mejorar la forma en que la universidad maneja la información, creamos un plan de trabajo organizado que se ejecutará a lo largo de 132 días (lo que dura un semestre académico normal). Este plan está diseñado paso a paso para priorizar los temas más urgentes, como la protección de los datos más delicados de las personas y asegurar que los procesos de la institución sean transparentes y cumplan con las leyes vigentes.

Además, el plan identifica en color verde claro aquellas etapas clave que no permiten retrasos, sirviendo como una guía visual para que la organización sepa exactamente dónde concentrar sus esfuerzos y asegurar que todo el proyecto termine con éxito en la fecha prevista.

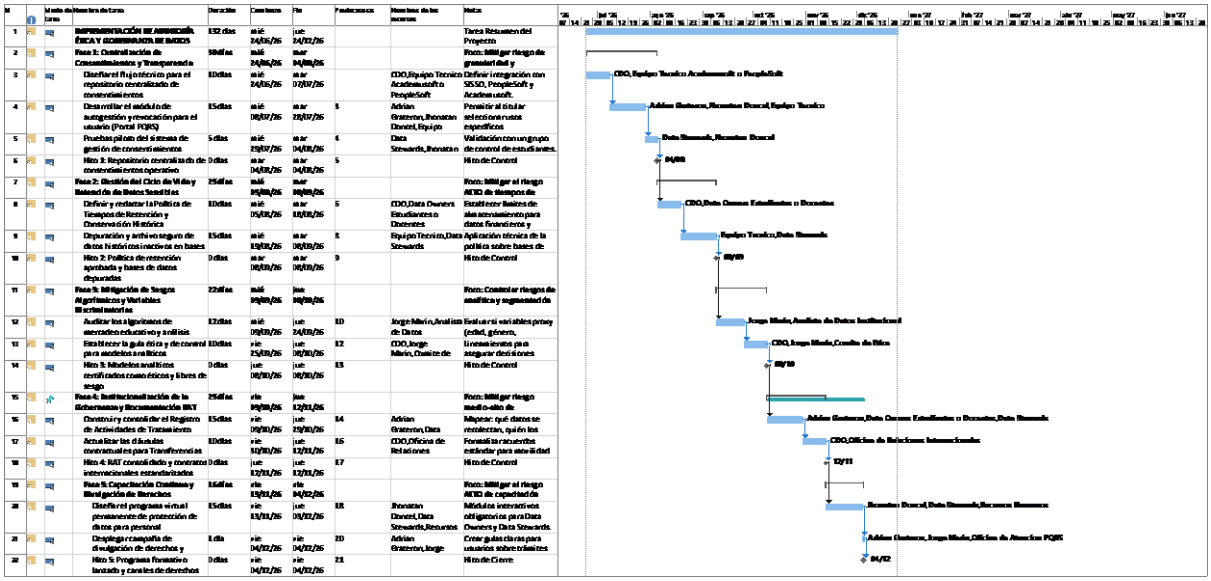


Ilustración 1 Cronograma maestro de implementación, ruta crítica y asignación de recursos en la organización

Nota. Elaboración propia a partir de la simulación de gobernanza realizada en Microsoft Project (2026).

Referencias

Congreso de Colombia. (2012, 17 de octubre). *Ley Estatutaria 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial No. 48.587. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. (2013, 27 de junio). *Decreto 1377 de 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012*. Diario Oficial No. 48.834.

Pontificia Universidad Javeriana. (2021). *Directriz institucional para el tratamiento de datos personales y garantías de Habeas Data*. Secretaría General. https://www.javeriana.edu.co/documentos/politica-tratamiento-datos

Superintendencia de Industria y Comercio. (2015). *Guía para la implementación del principio de responsabilidad demostrada (Accountability)*. Delegatura para la Protección de Datos Personales. https://www.sic.gov.co/guias-de-proteccion-de-datos-personales